



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000824/2009/CA1

///raná, 18 de mayo de 2017.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: **"BASTIDAS, HUGO ALBERTO Y OTROS CONTRA E. N. - MRIO. DE DEFENSA SOBRE ORDINARIO"**, Expte. N° FPA 21000824/2009/CA1, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de la ciudad de Paraná y,

CONSIDERANDO:

I- Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso extraordinario deducido a fs. 73/83 por la parte demandada, contra la resolución de fs. 68/71 que hace lugar al recurso de apelación interpuesto, y en su mérito, revoca la resolución recurrida, declara prescriptas las sumas reclamadas y rechaza la demanda incoada, con costas en ambas instancias a la actora vencida. Regula los honorarios y tiene presente la reserva del caso federal efectuada por las partes.

Quedan los presentes en estado de resolver a fs. 84 vta.

II- Que, la impugnante afirma que la sentencia es arbitraria y contraria a las garantías contenidas en los arts. 16, 17 y 31 de la C.N. y a las normas federales aplicables al presente caso. Solicita que se declare abstracta la cuestión debatida en autos en virtud del dictado de los Decretos 1305/12 y 1307/12. Seguidamente, plantea que se encuentran cumplimentados los requisitos comunes exigidos para la procedencia del remedio intentado, gravamen al Estado, cuestión federal, existencia de sentencia definitiva e interposición dentro de los plazos establecidos. Argumenta que el fallo efectúa una arbitraria interpretación de la normativa que rige la especie y ahonda



en el carácter particular de los suplementos y compensaciones establecidos por el decreto 2769/93, ratificado por la Corte, y que el hecho de que los decretos en cuestión se refieran a las mismas compensaciones, en nada desvirtúa el carácter particular de aquellos, todo lo cual es acorde a lo resuelto originariamente por la Corte, y en su reciente jurisprudencia. Refiere a la tasa de interés aplicada y a la causa "Piana". Finalmente, solicita que para el hipotético caso de que se haga lugar a la demanda, se resuelva conforme lo establecido por la CSJN en autos "Zanotti".

III- Que de una atenta lectura del memorial presentado por la recurrente surge que su contenido no se condice con lo resuelto en autos.

En tal sentido, cabe señalar que pesa sobre el impugnante la carga de mencionar concretamente los hechos involucrados en el proceso y de demostrar su relación directa e inmediata con las cuestiones que se intenta someter a conocimiento de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. doctrina de Fallos: 240:419; 250:78; 315:325, entre otros).

El escrito de interposición debe contener una crítica prolija, concreta y razonada de la sentencia impugnada, así como la refutación de todos y cada uno de los fundamentos que ésta contiene y que constituyen agravios para la recurrente. También debe bastarse a sí mismo, de modo que su sólo lectura permita decidir respecto de su admisibilidad.

En el presente caso, el recurso interpuesto argumenta en torno al carácter de las sumas instituidas por los





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000824/2009/CA1

decretos 1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09, mientras que la resolución cuestionada rechazó la demanda interpuesta por considerar prescripto lo reclamado.

De ello se colige que los argumentos expuestos por la recurrente no constituyen, como es imprescindible, una crítica concreta y razonada de las cuestiones debatidos en autos, sino que, por el contrario, están referidos a una resolución que nada tiene que ver con lo aquí resuelto.

Se ha dicho que “El art. 257 del Cód. Proc. Civil y Com. de la Nación dispone -receptando una antigua y reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema- que el escrito de interposición del REF debe fundarse ‘con arreglo a lo establecido en el artículo 15 de la ley 48’, norma ésta que a su vez prescribe que ‘cuando se entable el recurso de apelación que autoriza el artículo anterior, deberá deducirse la queja con arreglo a lo prescripto en él, de tal modo que su fundamento aparezca de los autos y tenga una relación directa e inmediata a las cuestiones de validez de los artículos de la Constitución, leyes, tratados o comisiones en disputa...’” (Palacio, Lino Enrique, El Recurso Extraordinario Federal, Teoría y Técnica, 2010, Abeledo Perrot).

Por todo lo expuesto, corresponde declarar inadmisibile el recurso extraordinario interpuesto por la parte demandada, con costas a su cargo.

Por ello, **SE RESUELVE:**

Declarar inadmisibile el recurso extraordinario interpuesto por la representante del Estado Nacional, con costas a su cargo (art. 70, primer párrafo, del CPCCN).

Se constituye el tribunal con los suscriptos de



conformidad a lo dispuesto en el art. 109 del RJN.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

**ANTE MÍ
HÉCTOR RAÚL FERNÁNDEZ
SECRETARIO**

Fecha de firma: 18/05/2017

Alta en sistema: 19/05/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,



#3468505#178865158#20170519103632994